

1500091-35.2019.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: KATIA MARGARIDO BARROSO

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de envolvimento do mesmo com o tráfico e, diante de sua conduta, desconfiaram estar ele guardando ilícitos em sua residência, para onde se dirigiram e lograram, após autorizada por ele próprio a entrada no local, a arma de fogo que havia ele adquirido supostamente para sua defesa pessoal" (fls. 01/02).

Na audiência de custódia o indiciado foi colocado em liberdade (fls. 34/35).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá - SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-35.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 06 de setembro de 2022 data faço conclusão dos autos a Dra. Katia Margarido Barroso, Juíza Direito Auxiliar. Eu, Digitei.

Processo Digital nº:

1500091-35.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON CARLOS PAIVA DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KATIA MARGARIDO BARROSO

VISTOS.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu ação penal contra EMERSON CARLOS PAIVA DE ARAUJO, qualificado a fl. 06, sob a acusação de ter infringido o art. 12 da lei 10.826/03. Nos termos do relato trazido na denúncia: "EMERSON possuía a arma de fogo, marca Ina, calibre 32", numeração de série 74548, de uso permitido, municiada com 06 cartuchos íntegros, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo devidamente apreendido e periciado cf. auto de fls. 14/15 e laudo de fls. 57/60. Segundo logrou-se apurar, em condições de tempo e lugar supramencionados, o denunciado foi surpreendido por policiais militares de posse da arma bélica supracitada, sem autorização legal para tanto, tendo sido a mesma encontrada sobre o guardaroupas, no interior de uma mochila. Os agentes policiais resolveram abordá-lo tendo em vista notícias de envolvimento do mesmo com o tráfico e, diante de sua conduta, desconfiaram estar ele guardando ilícitos em sua residência, para onde se dirigiram e lograram, após autorizada por ele próprio a entrada no local, a arma de

fogo que havia ele adquirido supostamente para sua defesa pessoal" (fls. 01/02). Na audiência de custódia o indiciado foi colocado em liberdade (fls. 34/35). A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2021 (fls. 158/159). O acusado foi citado e ofereceu defesa preliminar. O ato de recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 191, 195/196 e 203). No curso da instrução foram juntados documentos e inquiridas duas testemunhas. Na sequência, o acusado foi interrogado (fl. 222). Nos memoriais, o Dr. Promotor de Justiça, depois de analisar as provas, pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. Na ocasião, ressaltou que o acusado é tecnicamente primário. A Defesa, por sua vez, pugnou por solução favorável ao réu. Na oportunidade, salientou que o acusado só tinha a arma porque vinha sendo ameaçado e precisava se defender. Invocou o estado de necessidade como causa de exclusão da ilicitude do ato. Pugnou pela absolvição e no caso do entendimento do Juízo ser diverso, pediu a aplicação da pena no patamar mínimo com substituição referenciada em lei (fls. 226/230 e 233/235).

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade da infração prevista no Estatuto do Desarmamento está comprovada. De fato, sob essa ótica, confira-se teor do auto de apreensão de fls. 14/15 e, ainda, do laudo de fls. 57/60.

A par disso, a autoria do crime ficou claramente determinada, isto é, o próprio réu admitiu sua vinculação aos fatos e, além disso, seu nome foi expressamente indicado pelas testemunhas, ambas ouvidas inclusive sob o crivo do contraditório.

Nessa última perspectiva, veja-se, pelo menos teor de fl. 222.

Ademais, na hipótese, existe compatibilidade entre a confissão e o teor da prova oral e pericial.

De outra parte, os exames periciais realizados confirmaram que a arma apreendida estava apta para disparos (fls. 57 e seguintes).

Assim, de rigor a condenação, não podendo prevalecer as ponderações da Defesa.

Com efeito, a alegação do acusado de que a arma seria para proteção pessoal não encontra nos autos qualquer respaldo probatório, ressaltando-se, conforme teor das ementas transcritas a fls. 228 e 229, que para o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada (estado de necessidade) é preciso a demonstração da existência de perigo atual.

Nesse sentido:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Laudo que atesta a eficácia da arma para realizar disparos. Absolvição. Inadmissibilidade - Excludente do estado de necessidade. Ausência da prova do perigo atual e iminente. Pena corporal fixada no mínimo legal previsto, com substituição por restritivas de direitos - Regime inicial aberto. Recurso improvido. (Apelação Criminal 1501920-49.2018.8.26.0536, rel. Newton Neves, 01/11/2019, v.u.) - grifei.

APELAÇÃO. Porte ilegal de arma de fogo e munições, de uso permitido. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Estado de necessidade. Inadmissibilidade. Ausência de provas de que o acusado tenha atuado com a finalidade de repelir perigo atual que não podia de outro modo evitar (...). Recurso improvido. (Apelação Criminal 1502406-03.2018.8.26.0514, rel. Leme Garcia, 17/04/2020, v.u.) - grifei.

Nestes termos, a ação é procedente.

Na aplicação da pena tenho em conta os critérios dos artigos 59 e 60 do Código Penal. O acusado é tecnicamente primário. De outro lado, as consequências de sua conduta foram aquelas esperadas para o delito. Desse modo e inclusive porque a confissão deve ser considerada (art. 65, inciso III, alínea 'd', do CP), fixo a pena base do acusado em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa; cada dia-multa arbitrado no menor patamar. Além disso, uma vez que o acusado é primário, mostra-se viável a conversão da pena privativa de liberdade em multa, permitida pelo art. 44, § 2º, do Código Penal. Assim, a pena do réu fica estabelecida em 20 (vinte) dias-multa, sendo 10 (dez) dias-multa em razão da substituição e 10 (dez) dias-multa, em razão da própria condenação. Todo dia-multa arbitrado no menor patamar.

Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu EMERSON CARLOS PAIVA DE ARAUJO, qualificado a fl. 06, por incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 20 (vinte) dias-multa; todo dia-multa correspondendo a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devendo proceder-se ao respectivo reajuste de lei, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no ROL DE CULPADOS e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral.

Fl. 192 - Arbitro honorários em 100% do valor previsto em tabela. Oportunamente, expeça-se certidão e cumpra-se o disposto no artigo 164 da Lei de Execução Penal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaratinguetá, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA